МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2023 оны 10 дугаар сарын 23 № 04/20 Улаанбаатар хот

МОНГОЛ УЛСЫН БОЛОВСРОЛЫН
ИХ СУРГУУЛИЙН ХАРЬЯА ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН
СУРГУУЛИЙН ЗАХИРАЛ М.МӨНХБААТАР ТАНАА

Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн иргэн А.Б-ээс “МУБИС-ийн харьяа Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын эмзэг мэдээллийг нийтэд ил Google doc-оор цуглуулсан нь хүний эрхийг зөрчиж байна” гэх гомдлыг тус Комисст гаргажээ. Гомдлын дагуу гомдол гаргагчаас нэмэлт тайлбар, баримт гаргуулан авч, танай сургуулийн нийгмийн ажилтан Б.Мөнхзанданаас 2023 оны 10 дугаар сарын 05-ны өдөр тайлбар авахад дараах нөхцөл байдал тогтоогдлоо.

Танай сургуулийн нийгмийн ажилтан, сэтгэл зүйч, эмч нарын санаачилгаар суралцагчдын аутизм, хэл ярианы хөгжил сул байгаа эсэхийг судлах, мэдээллийн сан бүрдүүлэх зорилгоор 2023 оны 09 дүгээр сарын 20-ны өдөр эцэг, эхчүүдээс судалгаа авчээ. Ингэхдээ сурагчдын овог, нэр, гэрийн хаяг, утасны дугаар, эцэг эхийн мэдээлэл, холбоо барих мэдээлэл, гэр бүлийн байдал (гэр бүл салалт, эмээ өвөө дээрээ амьдардаг, эцэг эх нь нас барсан, хагас болон бүтэн өнчин эсэх), оношлогдсон сэтгэл зүйн асуудалтай эсэх, оношлогдоогүй ч анхаарал татахуйц онцлог байгаа эсэх, хөгжлийн бэрхшээлтэй эсэх, хууч өвчин байгаа эсэх зэрэг мэдээллийг багтаасан хүснэгтийг эцэг, эхчүүдийн Фейсбүүк групп чатад анги удирдсан багш нараар дамжуулан тухайн платформын хэрэглэгчдэд ил харагдахаар байршуулж, мэдээллийг цуглуулжээ. Хүний хувийн мэдээллийг цуглуулах, боловсруулах, ашиглах харилцааг зохицуулсан журам танай сургуульд байхгүй, энэ судалгааг авахдаа мэдээллийн эзэн, сурагч хүүхдүүдийн тухайд эцэг, эх, асран хамгаалагчаас зөвшөөрөл аваагүй байна.

Судалгааны хүрээнд цугларсан мэдээлэл нь хүний эмзэг мэдээлэл, хувийн нууц бөгөөд энэ мэдээллийг нийтэд ил цуглуулсан нь хувь хүний мэдээлэл танай сургуулийн 817 суралцагч, тэдний эцэг, эх, асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч, 78 багш ажилтан (танай цахим хуудаст https://ebs.msue.edu.mn/ авагдсан) олж авах боломжийг олгож, суралцагчийг ялгаварлан гадуурхах, нэр төрд нь халдах эрсдэл үүсгэжээ.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 13 дахь хэсэгт “...Иргэний хувийн ба гэр бүл, захидал харилцааны нууц, орон байрны халдашгүй байдлыг хуулиар хамгаална”, Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын Пактын 17 дугаар зүйлд “Хэний ч хувийн болон гэр бүлийн амьдралд хөндлөнгөөс дур мэдэн буюу хууль бусаар оролцох, орон байранд нь буюу захидал харилцааных нь нууцад дур мэдэн буюу хууль бусаар халдах, эсхүл нэр төр, алдар хүндэд нь хууль

150060037

бусаар халдахыг хориглоно" гэж зааж, халдашгүй чөлөөтэй байх, хувийн орон зай, хувийн нууц, хувийн мэдээллээ хамгаалуулах хүний эрхийг баталгаажуулсан.

Хүний хувийн мэдээллийг цуглуулах, боловсруулах, ашиглахад аюулгүй байдлыг хангах зохицуулах зорилтоор Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийг Улсын Их Хурал 2021 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдөр баталж, хууль 2022 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрөөс хүчин төгөлдөр болсон. Уг хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.11-т "хүний хувийн мэдээлэл гэж хүний эмзэг мэдээлэл болон хүний эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, төрсөн он, сар, өдөр, төрсөн газар, оршин суугаа газрын хаяг, байршил, иргэний бүртгэлийн дугаар, хөрөнгө, боловсрол, гишүүнчлэл, цахим тодорхойлогч, хүнийг шууд болон шууд бусаар тодорхойлох, эсхүл тодорхойлох боломжтой бусад мэдээллийг", 4.1.12-т "хүний эмзэг мэдээлэл гэж хүний үндэс, угсаа, шашин шүтлэг, итгэл үнэмшил, эрүүл мэнд, захидал харилцаа, генетик болон биометрик мэдээлэл, тоон гарын үсгийн хувийн түлхүүр, ял эдэлж байгаа болон ял эдэлсэн эсэх, бэлгийн болон хүйсийн чиг баримжаа, илэрхийлэл, бэлгийн харьцааны талаарх мэдээллийг", 9 дүгээр зүйлийн 9.1 дэх хэсэгт "Энэ хуулийн 4.1.12-т заасан мэдээлэл нь хувь хүний нууцад хамаарна" гэж тодорхойлсон.

Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.1-д "хүний эрх, эрх чөлөөг зөрчихгүй байх", 5.1.2-т "хүний эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хүндэтгэх", 5.1.4-т "мэдээллийг хуульд заасан үндэслэлээр, эсхүл мэдээллийн эзний зөвшөөрлийн дагуу цуглуулах, боловсруулах, ашиглах" зарчмуудыг мөрдөхөөр заасан. Уг хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1 дэх хэсэгт "Мэдээлэл хариуцагч хуульд зааснаас бусад тохиолдолд мэдээллийг боловсруулах, цуглуулах, ашиглахдаа мэдээллийн эзнээс зөвшөөрөл авна" гэж, энэ хүрээнд мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах, ашиглах үндэслэл, зорилго, мэдээлэл хариуцагчийн нэр, хуулийн этгээд бол оноосон нэр, холбоо барих мэдээлэл, цуглуулах, боловсруулах, ашиглах мэдээллийн жагсаалт, мэдээлэл боловсруулах, ашиглах хугацаа, мэдээллийг нийтэд ил болгох эсэх, мэдээллийг бусдад дамжуулах эсэх, дамжуулахаар бол дамжуулах этгээд, дамжуулах мэдээллийн жагсаалт, зөвшөөрлөө цуцлах хэлбэр гэсэн долоон нөхцөлийг ойлгомжтой, тодорхой тайлбарласны үндсэн дээр хувийн мэдээллийг боловсруулах, цуглуулах, ашиглах шаардлагыг хуульчилсан байна.

Түүнчлэн, Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.2.1-д "хуульд нийцүүлэн мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах, ашиглах журам батлах, мөрдүүлэх", 18.2.15-д "мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах, ашиглах талаар мэдээллийн эзэн, хуульд заасан тохиолдолд эрх бүхий байгууллага, гуравдагч этгээдийн өмнө хариуцлага хүлээх" мэдээлэл хариуцагч болох танай байгууллагын үүргийг тодорхойлсон.

Боловсролын ерөнхий хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.2.6-д "хувь хүний нууцыг хадгалах, хамгаалах, суралцагчийг ялгаварлан гадуурхсан аливаа үйлдэл гаргахгүй байх, суралцах арга барилыг дэмжих" багшийн үүргийг, 10 дугаар зүйлийн 10.1.10-т "эцэг, эх, асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч болон суралцагчийн зөвшөөрөлгүй эрүүл мэндийн үзлэг, шинжилгээ, сэтгэл зүйн зөвлөгөө, сорилд хамрагдахгүй байх" суралцагчийн эрхийг тус тус хуульчилсныг дурдах нь зүйтэй.

Танай сургуулийн суралцагчдын эмзэг мэдээллийг эцэг, эх, асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч буюу мэдээллийн эзний зөвшөөрөлгүй, нийтэд ил цуглуулсан үйлдэл нь Монгол Улсын иргэний халдашгүй чөлөөтэй байх, хувийн нууцаа хамгаалуулах эрхийг зөрчиж байх тул Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын

тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2, Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.1.2 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн хүрээнд дараах арга хэмжээг авахыг шаардаж байна. Үүнд:

1. Хүний халдашгүй чөлөөтэй байх эрх, Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийг зөрчиж фейсбүүк зурвасаар (чат) дамжуулан суралцагчдаас цуглуулсан хувийн болон эмзэг мэдээллийг устгах. Цаашид хуулиар хүлээсэн чиг үүргийн хүрээнд хүний хувийн мэдээллийг цуглуулахдаа мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангасан арга замаар, эцэг, эх, асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч буюу мэдээллийн эзний зөвшөөрлөөр цуглуулах, боловсруулах, ашиглах горим тогтоох;

2. Ийм зөрчлийг цаашид гаргахгүй байх үүднээс хүний хувийн мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах, ашиглах тухай байгууллагын дотоод журмыг Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.2.1-т заасны дагуу баталж, мөрдүүлэх;

3. Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн талаар чанартай, үр дүнтэй сургалтад алба хаагчдыг хамруулах.

Шаардлагад заасан арга хэмжээг 30 хоногийн дотор хэрэгжүүлж, мэдээллийг холбогдох баримтын хамт Комисст ирүүлнэ үү. Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт "Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй", 28.3 дахь хэсэгт "Комиссын гишүүний шаардлагын дагуу арга хэмжээ аваагүй бол албан тушаалтныг албан тушаалаас нь огцруулах, хуулийн этгээдийн зөвшөөрлийг цуцлах, үйл ажиллагааг нь зогсоох саналыг эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд гаргах үндэслэл болно" гэж тус тус заасан.

Гомдол гаргагчийн хүсэлтээр нэрийг нууцалсан болно.

Хувийг гомдол гаргагчид.

ГИШҮҮН Г.НАРАНТУЯА